茂名滨海新区“10•2”一般溺水事故调查报告

时间：2023-05-17 来源：本网 浏览次数：1143

2021年10月2日19时30分许，在茂名滨海新区电城镇畅隆游泳中心发生一起游泳池溺水事故，造成1人受伤，伤者林某民，男，岁，电白区树仔镇人，直接经济损失约20万元。

事故发生后，滨海新区主要领导高度重视，要求新区有关部门迅速组织调查，查明事故原因，分清责任，依法依规处理。滨海区、电城镇相关领导接报后立即组织区、镇干部展开应急处置工作，深刻吸取教训，迅速查明事故原因，认真做好相关善后工作，护社会稳定。

根据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），滨海新区成立了由区党工委委员、管委会副主陈某强同志为组长，区办公室、行政服务局、应急管理局、市场监督管理分局、公安分局，电城镇政府、工会等有关人员组成的茂滨海新区“10·2”一般溺水事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明事故发生的经过、直接原因和间接原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故涉及单位、人员基本情况

1、事故涉及企业情况

（1）**茂名滨海新区畅隆游泳中心（以下简称畅隆游泳中心）**，统一社会信用代码：92440900MA51H7HE17；经营者：陈某文；型：个体工商户；注册日期：2018年04月04日；组成形式：个人经营；登记机关：茂名市市场监督管理局滨海新区分局；经营场所茂名市电白区电城镇电白盐场大院西南侧；经营范围：游泳服务，游泳培训(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营动)；取得卫生许可证（粤卫公证字[2018]第0923E00017号）；未取得高危险性体育项目经营许可证。

（2）**广东省盐业集团电白盐场有限公司（以下简称盐场公司）**，统一社会信用代码：91440900195171220P；法定代表人：易乐；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；成立日期：1992年07月30日；注册资本：100万人民币；核准日期2017年07月21日；登记机关：茂名市市场监督管理局滨海新区分局；登记状态：在营（开业）企业；住所：电白县电城镇南门外；营范围： 水产养殖、物业出租(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、事故涉及人员情况

（1）林某民，男，7岁，电白区树仔镇人，在事故中受伤。

（2）陈某文，男，41岁，电白区电城镇沙尾村人，是畅隆游泳中心经营者、教练员兼救生员，社会体育指导员（游泳）证书号：1864002006504025，游泳救生员证书编号：1764003006502558。

（3）陈某伟，男，29岁，电白区电城镇沙尾村人，是畅隆游泳中心救生员，游泳救生员证书编号：1464003006501247。

网站地图

（4）陈某，男，29岁，电白区电城镇沙尾村人，是畅隆游泳中心救生员，游泳救生员证书编号：1864003006503061。

（5）林某连，女，39岁，电白区树仔镇人，是伤者林某民的姑姑。

3、泳池基本情况

事发泳池的场地属于盐场公司。2018年3月28日，盐场公司将场地出租给陈某文用于泳池经营。涉事游泳池属于成人泳池，长米，宽20米，面积500平方米，水深1.2-1.7米。事发当天该泳池配置三名救生员，分别是陈某文、陈某伟、陈某。

二、事故发生经过、处置及履职情况

（一）事故发生经过

2021年10月2日，林某连与其侄子林某民前往电城畅隆游泳中心。19时30分许两人进场后，林某连到女更衣室更衣，林某民独一人进入男更衣室更衣。约2-3分钟后，林某连从更衣室出来后发现林某民不见踪影。监控视频显示，19时43分56秒林某民从泳池东角处（该处为深水区，水深1.7米）下水，随即发生溺水。林某民试图游回泳池边，但因泳池边瓷砖太滑双手未能成功抓紧无法靠岸19时45分，经过多次挣扎无果后林某民全身沉入水中。当时陈某文、陈某伟、陈某未发现泳客溺水。

（二）事故救援处置情况及评估

19时49分，泳客发现林某民溺水后迅速抱举林某民至泳池边并大声呼救。距离林某民最近的陈某文马上用手接过林某民，并呼泳客马上拨打120求救，同时陈某文对林某民开展膝顶按压控水紧急救援。按压之后，林某民吐了一些水和饭菜并出现了微弱身体应。陈某文即用手伸进林某民嘴巴抠除污秽，并将林某民平放地面，与陈某伟轮流开展胸部按压及嘴巴吹气等心肺复苏动作。19时分，电城镇盐场医院医护人员到场将林某民送至电城盐场医院急救。由于电城盐场医院医疗资源和技术有限，22时30分林某民被送茂名市人民医院进行进一步治疗。

此次事故应急处置得当，及时有效，未造成次生灾害和衍生事故。

（三）善后处置情况

事故发生后，滨海新区相关部门到达事发现场进行调查取证，了解事发经过。在林某民前期的治疗中，畅隆游泳中心已垫付医费用约14万元。2021年10月28日电城镇人民政府组织畅隆游泳中心、盐场公司及伤者家属召开调解会议明确：畅隆游泳中心尽快再集10万元，盐场公司筹集5万元共计15万元医疗费用以确保伤者能得到及时有效治疗。

（四）履职情况

1.畅隆游泳中心。游泳属于高危险性体育项目，作为游泳服务经营方，在未取得高危险性体育项目经营许可证的情况下，擅自展生产经营活动，存在无证经营行为；现场安全管理不到位，成人池仅配备3名救生员（《体育场所开放条件与技术要求》（19079.1-2013）7.2规定：水面面积在250m²及以下的游泳池，应至少配备游泳救生员3人；水面面积在250m²以上的游泳池，应按面每增加250m²及以内增加1人的比例，配备游泳救生员），未能阻止未成年人进入深水池游泳，未能及时发现泳客溺水。

2.盐场公司。作为游泳池场地的出租方，在畅隆游泳中心未取得高危险性体育项目经营许可证的情况下，与陈某文签订了《游池租赁合同》和《安全生产工作责任书》，将场地出租给畅隆游泳中心使用。

3.区行政服务局（原社会事务管理局）。2020年4月，滨海新区实施了机构改革。机构改革以前，原社会事务管理局是高危体育目行业主管部门，根据《茂名市人民政府办公室关于规范市经济功能区行政执法行为的通知》（茂府办〔2018〕10号）的规定，市广新局以派驻执法方式在管委会社会事务管理局挂市文化市场综合执法支队滨海新区大队牌子。2018年9月28日，原区社会事务管局对畅隆游泳中心开展安全生产检查时，发现该游泳中心未办理高危险性体育项目经营许可证，并向畅隆游泳中心提出了整改要求2018年12月4日，畅隆游泳中心提交了《经营高危性体育项目行政许可申请书》，但因未完成承接市行政主管部门的行政许可委托相事项而无法受理该申请，后续未对畅隆游泳中心作进一步处理。机构改革以后，根据《关于调整中共广东茂名滨海新区工作委员会广东茂名滨海新区管理委员会职责机构编制的通知》（茂机编发〔2019〕3号）的规定，区行政服务局负责教育、文化、广电、旅游体育、民政、残联、卫生健康等工作，承担行政审批制度改革有关工作，组织协调涉及多部门审批的事项，负责政务服务窗口管理数据管理和服务等工作；区应急管理局以市文化广电旅游体育局名义开展文化市场综合执法领域的行政执法工作。区行政服务局作行业主管部门，在该起事故发生前因仍未完成承接市行政主管部门的行政许可委托相关事项，也没有向区应急管理局反映畅隆游泳心的相关情况。

4.区应急管理局。自2020年4月成立以来，根据《关于调整中共广东茂名滨海新区工作委员会、广东茂名滨海新区管理委员会职机构编制的通知》（茂机编发〔2019〕3号）的规定，区应急管理局分别以市人力资源和社会保障局、市医疗保障局、市文化广电旅体育局、市应急管理局名义开展劳动保障监察综合执法、医疗保障执法、文化市场综合执法、安全生产执法领域的行政执法工作。

应急管理局配合区行政服务局开展行政执法工作，但未收到区行政服务局关于畅隆游泳中心情况的告知，因此未对畅隆游泳中心作处理。

5.电城镇人民政府，2018年7月16日对畅隆游泳中心发出、2019年4月28日，作为属地管理检查时发现畅隆游泳中心存在无证经的行为并下发文书责令其停止营业进行整改。但后续未及时跟踪发现畅隆游泳中心在未落实整改的情况下擅自偷偷进行经营的行为。

三、事故发生的原因分析和事故性质

（一）直接原因

林某民在畅隆游泳中心深水区（1.7米）发生溺水，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.畅隆游泳中心在未取得高危险性体育项目经营许可证的情况下擅自经营，现场安全管理不到位，未按要求配备救生员，未能止未成年人进入深水池游泳，未能及时发现泳客溺水。

2.畅隆游泳中心救生员陈某文、陈某伟、陈某未尽工作职责阻止未成年人进入深水池，林某民溺水时未能及时发现。

3.盐场公司在畅隆游泳中心未取得高危险性体育项目经营许可证的情况下将游泳池场地出租给畅隆游泳中心使用。

4.区行政服务局作为行业主管部门在实施监管过程中存在盲点和漏洞，未能及时跟踪制止畅隆游泳中心无证偷偷经营的行为。

5.区应急管理局在安全生产执法工作中存在盲点和漏洞，未能及时发现处理畅隆游泳中心无证偷偷经营的行为。

6.电城镇政府对高危险性体育项目经营活动的监管工作存在盲点和漏洞，未能及时跟踪制止畅隆游泳中心无证偷偷经营的行为。

（三）事故性质

经过调查，认定该事故为一起一般生产安全责任事故。

四、对事故责任单位、人员处理意见

（一）畅隆游泳中心在未取得高危险性体育项目经营许可证的情况下擅自偷偷经营，现场安全管理不到位，对事故负有责任，其为违反了《中华人民共和国安全生产法》和游泳场所体育设施国家标准的有关规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的相关规定，对其予以行政处罚。

（二）盐场公司将游泳池场地出租给不具备高危险性体育项目经营许可证的畅隆游泳中心使用，以上事实违反《中华人民共和国全生产法》第四十九条第一款“生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的位或者个人”的规定，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处条例》等有关法律法规的相关规定，对其予以行政处罚。

（三）陈某文、陈某伟、陈某未尽工作职责阻止未成年人进入深水池游泳，未及时发现泳客溺水危险行为，工作存在过失，建议隆游泳中心对其作出内部处理。

（四）区行政服务局作为行业主管部门，未承接市局行政许可委托事项，切实落实审批和安全监管责任，建议其向滨海新区管委作出书面检讨，并由安委会对该局主要领导约谈提醒。

（五）区应急管理局未能及时查处辖区内违法违规经营高危险性体育项目的行为，建议区应急管理局向滨海新区管委会进行书面讨。

（六）电城镇政府未能及时严格落实好安全生产属地管理职责，建议电城镇政府向滨海新区管委会进行书面检讨。

（七）吴某韵，区行政服务局工作人员，负责文化、广电、体育工作，协助处理旅游及相关内务工作。未及时跟进畅隆游泳中心取得高危险性体育项目经营许可证的情况，工作存在过失。建议由茂名滨海发展集团有限公司对其进行解雇处理。

（八）黎某冰，电城镇政府文化站负责人。在游泳池摸底工作中，未及时发现畅隆游泳中心未取得高危险性体育项目经营许可证情况，未依法履行监管职责，工作存在严重过失，对事故发生负有责任。建议由电城镇纪检监察部门对其进行诫勉谈话。

五、事故防范措施建议

（一）严格落实依法经营。畅隆游泳中心要深刻吸取此次事故的教训，牢固树立生命至上的安全发展理念，严守安全生产红线。格按照《经营高危险性体育项目许可管理办法》等有关法律法规，依法向体育主管部门申请行政许可，在取得行政许可的条件下依

依规进行生产经营活动。

（二）严格落实安全措施。畅隆游泳中心在依法取得行政许可的前提下，要严格按照游泳场所体育设施国家标准要求，落实好游场所、从业人员资质、经营设施条件、卫生环境管理要求、安全保证等相关规定，确保规范经营、安全经营。

（三）严格落实安全监管。电城镇要严格落实好安全生产属地管理职责，坚持守土有责、守土尽责，加强对辖区安全生产巡查查，及时发现和纠正违法和不安全行为。区行政服务局、区应急管理局要落实好行业监管，进一步加强对经营性体育项目的监管，其是高危险性体育项目的监管，坚决查处违法违规行为，杜绝类似事故的发生。

茂名滨海新区“10·2”一般溺水事故调查组

分享到：

适老化 无障碍服务 机关

版权所有：广东茂名滨海新区政务网　主办单位：广东茂名滨海新区管理委员会　地址：中国广东省茂名滨海新区博

粤ICP备13082247号　粤公网安备：44090402441053

网站标识码：4409000044　技术支持：广东网锋科技有限公司　政府服务热线:0668-5331332